العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• بنك الأسئلة والتدريبات •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

علم الإجرام والعقاب

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

بنك الأسئلة الشاملة: علم الإجرام وعلم العقاب

القسمان

القسم الأول: علم الإجرام (٦ أسئلة)	القسم الثاني: علم العقاب (٦ أسئلة)

القسم الأول علم الإجرام:

١ السؤال الأول: ماهية علم الإجرام وأهميته وطبيعته العلمية وموضوعه وعلاقته بالعلوم الجنائية:

١ اتجاهات تعريف علم الإجرام:

الاتجاه:	البيان:
التعريفات الموسعة – فيري:	يشمل كافة العلوم الجنائية ومنها قانون العقوبات.
التعريفات الموسعة – سترلاند:	يدرس الجريمة كظاهرة اجتماعية ويشمل: علم الاجتماع القانوني الجنائي، وعلم السلوك الإجرامي، وعلم العقاب.

الاتجاه:	البيان:
التعريفات المضيقة:	تستبعد قانون العقوبات وعلم العقاب وتقصره على دراسة أسباب وقوانين الإجرام.
التعريف التطبيقي:	يشمل علم الإجرام العام وعلم الإجرام الإكلينيكي (دراسة الفرد لتحديد معاملته ومنع عودته للجريمة).

التعريف الجامع في الفقه المصري: فرع من العلوم الجنائية يبحث في الجريمة كظاهرة في حياة الفرد والمجتمع، وفي المجرم، وسبل القمع والاحتراز، مستعينًا بالأنثروبولوجيا الجنائية وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي.

٢ أهمية علم الإجرام (هدفان أساسيان):

الهدف الوقائي (قبل وقوع الجريمة): الكشف عن الأحوال الخطرة التي تنذر بالجريمة في الأسرة والبيئة والاقتصاد والنفس، لمساعدة الشرطة وأجهزة الدولة على إزالتها قبل إفضائها

للجريمة.

الهدف العلاجي (بعد وقوعها – تفريد العقاب): تفريد العقاب على ثلاثة مستويات متكاملة:

المستوى:	البيان:
التفريد التشريعي:	يقرر المشرع عقوبات وتدابير تختلف باختلاف طوائف المجرمين كالأحداث.
التفريد القضائي:	سلطة القاضي التقديرية بين الحدين الأدنى والأقصى، والحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفق المادة ٥٥ عقوبات إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود للجريمة.

التفريد الإداري (التنفيذي): تصنيف المسجونين وتحديد أسلوب المعاملة الطبية والنفسية والمهنية ونظام الإفراج الشرطي.

٣ الطبيعة العلمية لعلم الإجرام:

الاتجاه المشكك (٤ حجج والرد عليها): زعم أنصار هذا الاتجاه عدم علمية علم الإجرام بأربع حجج، وقد رُدَّ عليها جميعًا كما يلي:

1. **الحجة الأولى:** زعموا أنه علم تطبيقي ينتهي بتطبيقه؛ ويُرد بأنه علم نظري وتطبيقي معًا يهدف لكشف أسباب الظاهرة الإجرامية.
2. **الحجة الثانية:** زعموا غياب القوانين العامة الثابتة لنسبية الجريمة زمانًا ومكانًا؛ ويُرد بأن مدلول العلم يقوم على اتباع «المنهج العلمي» القائم على: الفرض، ثم الاختبار والتحليل، ثم التعميم والتنبؤ، ولا يشترط حتمية القوانين كالعلوم الطبيعية.
3. **الحجة الثالثة:** زعموا قصوره لحداثته عن تقديم حلول شافية؛ ويُرد بأن الطب يعجز عن علاج بعض الأمراض ولم يشكك أحد في علميته.
4. **الحجة الرابعة:** زعموا عدم استقلاله وكونه تجميعًا لعلوم أخرى؛ ويُرد بأن استعانته بالعلوم الأخرى لا تفقده ذاتيته لاستقلاله بموضوعه وهو «سببية السلوك الإجرامي».

٤ موضوع علم الإجرام (الجريمة والمجرم):

أولًا – مفهوم الجريمة (ثلاثة مفاهيم): تعددت مفاهيم الجريمة بين الشكلي والاجتماعي والشامل كما يلي:

المفهوم:	البيان والعيب:
المفهوم الشكلي (القانوني):	كل فعل أو امتناع يخالف قانون العقوبات ويقترن بجزاء جنائي؛ وعيب عليه إغراقه في الشكلية وتجريد الجريمة من واقعها الاجتماعي.
المفهوم الاجتماعي:	كل فعل يضر بمصالح الجماعة وقيمها؛ وميز «جاروفالو» بين «الجريمة الطبيعية» (انتهاك مشاعر الشفقة والأمانة الثابتة في كل زمان ومكان) و«الجريمة الاتفاقية» (المساس بمشاعر متغيرة كحب الوطن والوازع الديني). وعرفها «فيري» بمخالفة قواعد التعايش الاجتماعي، و«سيلين» بمخالفة قواعد السلوك. وعيب عليه عدم تطابق القانون الجنائي مع القيم الأخلاقية وأنه يعرف ما يجب أن يكون جريمة لا الجريمة الفعلية.

التعريف الشامل المختار: يجمع بين الناحيتين القانونية والاجتماعية، فهو كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة آثمة ويهدد أو يضر بالمصالح الجوهرية التي يحميها المشرع لحفظ المجتمع ويفرض له جزاءً جنائيًا قضائيًا.

ثانيًا – مفهوم المجرم: قانونًا: من ارتكب جريمة وصدر ضده حكم بات بالإدانة. وفي علم الإجرام: يتسع لكل من ارتكب سلوكًا مجرمًا قانونًا سواء قُبض عليه أم لا، وسواء كان في التحقيق أو المحاكمة أو حتى حُكم ببراءته لعدم كفاية الأدلة.

نطاق الدراسة: تشمل الدراسة المجرمين الأسوياء (كاملو الإدراك والاختيار) وغير الأسوياء (المصابون بمرض عقلي أو شذوذ عضوي أو نفسي) على الراجح.

٥ فروع علم الإجرام وعلاقته بالعلوم الجنائية:

الفرع:	البيان:

MARA 01105405478

الأنثروبولوجيا الجنائية:	علم طبائع المجرم؛ تدرس الإجرام كظاهرة فردية بفحص التكوين العضوي والغدد والوراثة.
علم الاجتماع الجنائي:	يدرس الإجرام كظاهرة اجتماعية جماعية وأثر البيئة فيها.

علم النفس الجنائي: يدرس التكوين النفسي للمجرم ونمو «العقلية الإجرامية».

العلم:	العلاقة:
علم العقاب:	الإجرام وصفي يبحث أسباب الجريمة، والعقاب تطبيقي يدرس الجزاء وتنفيذه، وكل منهما وسيلة للآخر.
قانون العقوبات:	علم قاعدي معياري يحدد الجرائم والعقوبات فيرسم الإطار لعلم الإجرام، وعلم الإجرام وصفي يمد المشرع بأسس تفريد العقاب.

العلم:	العلاقة:
قانون الإجراءات الجنائية:	علم قاعدي إجرائي يستفيد من علم الإجرام في فحص شخصية المتهم وتفريد الإجراءات.
علم السياسة الجنائية:	علم الإجرام يدرس الجريمة «بما هو كائن»، والسياسة الجنائية تدرس «ما يجب أن يكون» لمكافحتها مهتديةً بأبحاث علم الإجرام.

2 السؤال الثاني: واجبات وأساليب البحث في علم الإجرام:

1. **الواجب الأول:** وصف الظاهرة الإجرامية والمجرم.
2. **الواجب الثاني:** بحث الأسباب الدافعة للجريمة والتشخيص الفردي للخطورة الإجرامية.
3. **الواجب الثالث:** استخلاص الأحكام والقوانين العامة لمكافحة الظاهرة والوقاية منها.

وسيلة البحث الأساسية: يعتمد البحث على الملاحظة لأن التجربة نادرة لصعوبة التحكم في الظروف الإنسانية.

MENARA 01105405418

أولًا – أساليب البحث الفردية (لدراسة شخصية المجرم):

الفحص الشامل للمجرم (بيولوجي ونفسي وعقلي): يتضمن الفحص البيولوجي الخارجي والداخلي والفحص النفسي والعقلي كما يلي:

النوع:	البيان:
الفحص البيولوجي الخارجي:	ربط السمات الخلقية والعاهات (كعدم تناسب الأطراف أو شكل الجمجمة والأذنين والوشم كما فعل لومبروزو) بالسلوك الإجرامي، ويصعب تعميم نتائجه.
الفحص البيولوجي الداخلي:	الكشف عن خلل الأجهزة الداخلية (العصبي والتناسلي والهضمي) وإفرازات الغدد الصماء (حيث لوحظ إفراط إفراز الغدة الدرقية لدى مرتكبي جرائم العنف والدم).

الفحص النفسي والعقلي: استكشاف اللاشعور والاضطرابات العقلية والنفسية وخفض الملكات الذهنية أو خلل الخيال (كجنون العظمة أو الاضطهاد في جرائم النصب).

الاختبار:	البيان:
اختبار رورشاخ:	عرض ١٠ بقع حبر غير محددة الشكل لتفسيرها.
اختبار موري لتفهم الموضوع:	عرض ٣٠ صورة من الحياة العامة ومطالبة الشخص برواية قصة عنها يعكس فيها مشاعره الكامنة.

دراسة تاريخ المجرم (أربع وسائل): تتم بوسائل أربع هي: الملاحظة، والاستبيان، والمقابلة، ودراسة الحالة.

الوسيلة:	البيان والتقييم:
الملاحظة:	مراقبة المجرم في الوسط الحر أو المعامل بشرط خبرة الملاحظ وعدم تعدد الملاحظين. وتنقسم إلى: بسيطة (بالمشاركة عبر إخفاء الباحث لشخصيته والاندماج في العصابة، أو بدون مشاركة)، ومنظمة/مركبة (باستخدام استمارات واختبارات وأجهزة تسجيل لضمان الدقة والحياد).

الاستبيان:	توجيه أسئلة مكتوبة للأفراد يجيبون عنها في غياب الباحث (وتدور حول أدوات الاستفهام السبع التي صاغها «سيلج»)، ويمتاز بالحرية والبعد عن تأثير الباحث، ويعاب عليه قصره على المتعلمين واحتمال الكذب وعمومية بعض الأسئلة.

الوسيلة:	البيان والتقييم:
المقابلة:	اتصال مباشر وجهًا لوجه بين الباحث والفرد، وتمتاز بشمولها للأميين وتوضيح الأسئلة وكشف الإجابات المزيفة.
دراسة الحالة:	جمع وتحليل كافة البيانات العضوية والنفسية والاجتماعية عن حياة فرد واحد كوحدة اجتماعية (استخدمها الأمريكي «وليام هيلي» ١٩١٥م في جنوح الأحداث)، ويعاب عليها التأثر بالأفكار المسبقة للباحث أو الجهة التي يعمل لها، وكذب الخاضع للدراسة، ومحدودية نطاقها.

٢ ثانيًا – أساليب البحث الجماعية (لدراسة الإجرام كظاهرة اجتماعية):

الأسلوب الإحصائي: ترجمة الظاهرة الإجرامية إلى أرقام وربطها بالظواهر الأخرى (بدأت فرنسا أول إحصاء جنائي سنوي عام ١٨٢٧م، ووصفه د. رؤوف عبيد بأنه أساس البحث الحديث).

الطريقة:	البيان:
الإحصاء الثابت (المكاني):	دراسة الجريمة في عدة دول أو أقاليم في فترة زمنية محددة.
الإحصاء المتحرك (الزماني):	دراسة حجم الظاهرة في مكان واحد عبر فترات زمنية متعاقبة.

- **العيب الأول:** تعدد مصادر الإحصاء (دولية كالإنتربول، ومحلية أمنية أو قضائية أو عقابية).
- **العيب الثاني:** «الرقم المظلم» (الفارق بين الجرائم المرتكبة فعليًا في الواقع والجرائم المسجلة رسميًا).
- **العيب الثالث:** صعوبة إيجاد «المجموعة الضابطة» الخالية تمامًا من مخالفة القانون.

⚠ **العيب الرابع:** محدودية البيانات.

⚠ **العيب الخامس:** القصور عن كشف علاقة السببية المباشرة.

ⓘ **المكتب العربي لمكافحة الجريمة:** سعى لإصدار إحصاء جنائي عربي موحد منذ ١٩٦٧م وتطوير استمارته في ١١ عنوانًا عام ١٩٩٥م.

المسح الاجتماعي: تجميع الحقائق عن قطاع الإجرام لتعميمها، وله وسيلتان: المسح الاستجوابي (بتوزيع نماذج أسئلة على أهالي منطقة معينة، ويعاب عليه احتمال الكذب)، والمسح البيئي أو الإيكولوجي (تقسيم الإقليم جغرافيًا لمناطق متجانسة ورصد حركة الإجرام ومقارنتها، كدراسة «كليفورد شو» على إجرام الأحداث في شيكاغو التي أثبتت ارتفاعه في المناطق المزدحمة المجاورة للمناطق الصناعية).

أسلوب المقارنة: الربط بين ظاهرتين (كالإجرام والجهل) أو مقارنة طوائف المجرمين بغير المجرمين، ويجب أخذ نتائجه بتحفظ لاحتمال وجود مجرمين لم يُكتشفوا ضمن عينة غير المجرمين.

3 السؤال الثالث: الاتجاه الفردي والاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية:

I أولًا – الاتجاه الفردي (نظريتان):

نظرية لومبروزو (مؤسس المدرسة الوضعية): بعد فحصه لـ ٣٨٣ جمجمة لمعدومين و٥٩٠٧ من المجرمين الأحياء، قرر أن المجرم نمط بشري شاذ يرتد بخصائصه إلى الإنسان البدائي المتوحش، وخلص إلى فكرة «المجرم بالميلاد».

وصمات الانحلال والارتداد: جسديًا: عدم انتظام الجمجمة، ضيق الجبهة، ضخامة الفكين، بروز عظام الخد والأذنين كالشمبانزي، غزارة الشعر، طول الأذرع. ونفسيًا: انعدام الخجل والشفقة، وضعف الإحساس بالألم ودليله كثرة الوشم، والاندفاع.

1. **المجرم بالميلاد:** المطبوع على الإجرام منذ ولادته.
2. **المجرم المجنون:** ويشمل الهستيري ومدمن الخمور والمخدرات.
3. **المجرم الصرعي:** المصاب بصرع وراثي.

MARA 01105405478

4 **المجرم السيكوباتي:** عادي الذكاء والإرادة لكنه مصاب بتخلف الحاسة الخلقية وبلادة الشعور وانعدام الندم.

5 **المجرم بالصدفة:** ينزلق للجريمة بظرف خارجي استثنائي يخل بتوازنه، ويجب إبعاده عن السجن لئلا يفسد.

6 **المجرم المعتاد:** ضعيف الخلق يحترف الإجرام بتأثير البطالة والخمر ومخالطة المسجونين.

★ **المجرم العاطفي:** شديد الحساسية يندفع بعاطفة الغضب أو الغيرة أو الحماس السياسي ويندم فورًا وقد ينتحر.

التقييم:	البيان:
المزايا:	تحويل الاهتمام من الجريمة إلى شخص المجرم، واتباع المنهج العلمي التجريبي، وتأسيس الأنثروبولوجيا الجنائية وأول تصنيف علمي للمجرمين.
العيوب المنهجية:	التعميم الخاطئ، وعدم تمثيل العينة، وإغفال «المجموعة الضابطة»، وعدم متابعة الحالات، وبطلان فكرة المجرم بالميلاد لأن الجريمة فكرة نسبية متغيرة.

⚠ **العيوب الموضوعية ودراسة جورنج:** إغفال العوامل الاجتماعية، وفساد أساسها العلمي كما أثبتت دراسة الإنجليزي «جورنج» (على ٣٠٠٠ شخص لمدة ٨ سنوات منذ ١٩٠١م) بعدم وجود فرق جسدي بين المجرمين وغيرهم، ورد «فيري» بأن بعض العباقرة تقل جماجمهم عن الوزن العادي، فتراجع لومبروزو وقدر نسبة المجرمين بالميلاد بـ ٣٠٪ بعد أن كانت ٧٠٪.

❓ **نظرية فرويد (التحليل النفسي) – أقسام النفس:** ثلاثة أقسام: ١. الذات الدنيا (الهو / النفس الأمارة بالسوء): مكمن الغرائز والميول الفطرية الساعية للذة بأي ثمن. ٢. الأنا (الذات الشعورية / العقل): الوسيط الذي يحاول التوفيق بين الغرائز ومقتضيات الواقع وما تأمر به الأنا العليا. ٣. الأنا العليا (الذات المثالية / صوت الضمير): مجموع القيم والمثل والتقاليد الموروثة والمكتسبة التي تراقب الأنا وتردع الذات الدنيا.

النظرية:	البيان:
انعدام الأنا العليا:	تعجز الأنا عن كبح الذات الدنيا ويندفع الشخص للجريمة.

الأنا العليا المختلفة:	تنشأ عن القسوة المفرطة في تربية الطفل مبكرًا قبل عقدة أوديب، فتتركه يرتكب جرائم الانحراف الجنسي دون ندم.

العقدة:	البيان:
عقدة أوديب:	ميل الطفل للوالد من الجنس الآخر وكرهه للوالد المماثل كمنافس له، فإن فشلت الأنا في تكييف الصراع انزلق للجريمة.
عقدة الذنب:	إلحاح شعور الأنا العليا بالذنب على الشخص فيرتكب الجريمة عمدًا لينال العقاب ويتحرر من وخز الضمير.

عقدة النقص وتقدير النظرية: عقدة النقص: تعويض الشعور المكبوت بالنقص الجسماني أو الاجتماعي بارتكاب السرقة أو العنف حبًا في الظهور. تقديرها: تفسر بعض الجرائم لكنها قاصرة عن التفسير الشامل لأن الجريمة ليست دائمًا ظاهرة مرضية نفسية.

٢ ثانيًا – الاتجاه الاجتماعي (ثلاث نظريات):

نظرية التفكك الاجتماعي (سيلين): قارن بين المجتمعات الريفية (حيث يسود التضامن وتندر الجريمة) والمجتمعات المتحضرة المعقدة (حيث تطغى الأنانية وتتعدد الجماعات المتناقضة كالأسرة والمدرسة والعمل والنادي التي تباشر ضغوطًا متعارضة على الفرد، فيؤدي «تصارع القيم» والتفكك الاجتماعي إلى الإجرام).

تقييمها: أصابت في بيان أثر التفكك، وعيب عليها الاقتصار على عامل واحد وتأثر سيلين بمجتمعه الرأسمالي الأمريكي المادي.

نظرية تصارع الثقافات (سيلين): تعارض ثقافة جماعة مع ثقافة أخرى، وله مظهران: خارجي وداخلي.

المظهر:	البيان:
التصارع الخارجي:	أسبابه ثلاثة: الاستعمار بفرض ثقافته بالقوة، والهجرة كانتقال المهاجرين بعادات كالثأر تجرمها دولة المهجر، والاتصال في مناطق الحدود.

MARA 01054054478

التصارع الداخلي:	داخل المجتمع الواحد بين الثقافة العامة والثقافات الفرعية الجزئية (كجرائم الثأر في صعيد مصر التي يقرها العرف المحلي ويجرمها القانون العام، أو الصراع الثقافي بين جيلين).

تقييمها: عيب عليها إغفال العوامل الفردية، إذ لو كان الصراع الثقافي كافيًا وحده لأجرم كل أفراد المجتمع.

النظرية الاقتصادية (ماركس وإنجلز ١٨٤٨م): بعد إشارات أفلاطون وأرسطو وتوماس مور وبيكاريا لأثر الفقر، أعلن ماركس وإنجلز أن النظام الرأسمالي القائم على المنافسة الحرة والربح واحتكار طبقة الرأسمالية لأدوات الإنتاج واستغلال طبقة العمال هو السبب الوحيد للجريمة كرد فعل للحيف الاجتماعي.

التقييم:	البيان:
ما أصابت فيه:	ربط التطور الاقتصادي بتطور الجريمة (كالتحول من الإجرام العضلي العنيف في الاقتصاد الزراعي إلى الإجرام الذهني القائم على الدهاء في الاقتصاد الصناعي).
ما عيب عليها:	الاقتصار على عامل واحد، وعجزها عن تفسير جرائم العرض والنفس، وبطلان ربطها الحتمي بالفقر لأن الفقر نسبي ولوجود جرائم يرتكبها الأثرياء ورجال الأعمال.

4 السؤال الرابع: الاتجاه التكاملي والتفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي:

1 أولًا – نظرية أنريكو فيري (التفسير التوفيقي):

القاعدتان الأساسيتان: قام تفسيره على قاعدتين: أن الجريمة محصلة تفاعل عوامل متعددة، وأن في كل جريمة ومجرم يوجد عامل سائد.

1. **عوامل داخلية تكوينية:** الجنس، السن، التكوين العضوي والعقلي والنفسي.
2. **عوامل طبيعية جغرافية:** المناخ والمكان.
3. **عوامل بيئية اجتماعية واقتصادية:** ووضع العوامل الخارجية في المقام الأول.

قانون التشبع الإجرامي: قرر فيري أن اقتران ظروف اجتماعية وطبيعية معينة بعوامل شخصية في مجتمع معين يفرز حتمًا عددًا ثابتًا من الجرائم لا يقل ولا يزيد، مثلما يتشبع السائل بقدر معين من مادة كيماوية.

1. **المجرمون بالميلاد:** تغلب عليهم العوامل التكوينية ولكنهم لا يجرمون إلا بتدخل عوامل اجتماعية.
2. **المجرمون المصابون بخلل عقلي:** من أصيبوا باضطراب عقلي.
3. **المجرمون بالاعتياد:** تحركهم العوامل الاجتماعية كالبطالة مع ضعف تكويني أو مكتسب.
4. **المجرمون بالصدفة:** وهم الأغلبية، ينزلقون لضغط ظروف اجتماعية عارضة.
5. **المجرمون العاطفيون:** أقلهم خطورة.

التقييم:	البيان:
المزايا:	الشمولية والمناداة بتفريد الجزاء.
العيوب:	التمسك بفكرة المجرم بالميلاد والحتمية الجبرية وإلغاء المسؤولية الأخلاقية والعقوبات.

٢ ثانيًا – نظرية الاستعداد الإجرامي عند دي توليو:

مضمون النظرية: الجريمة نتيجة تفاعل عوامل داخلية (تخلق «استعدادًا إجراميًا» كامنًا يضعف الغرائز السامية وقوى المنع) مع عوامل بيئية خارجية توقظ هذا الاستعداد، فشبه الإجرام بالمرض الذي لا يصيب عند التعرض للميكروب إلا من ضعفت مناعته.

النوع:	البيان:
استعداد إجرامي أصيل:	ثابت ومستمر يرجع لخلل عضوي ونفسي (المجرمون بحكم تكوينهم ومعتادو الإجرام).
استعداد إجرامي عارض:	ينشأ عن انفعال شديد كاليأس أو الغيرة يضعف السيطرة مؤقتًا ويزول بزواله (المجرمون العاطفيون).

1. **الفحص الخارجي:** فحص الأعضاء.

2. **الفحص الداخلي:** فحص الغدد والجهاز العصبي والبولي.
3. **الفحص النفسي:** فحص شذوذ الغرائز (فشذوذ غريزة التملك يؤدي لجرائم الأموال، وشذوذ غريزة الدفاع يؤدي لجرائم الأشخاص، وشذوذ الغريزة الجنسية يؤدي لجرائم العرض).

- **التقسيم الثلاثي للمجرمين:** المجرم ذو التكوين الإجرامي، والمجرم المجنون، والمجرم العرضي.

1. **ذو التكوين الناقص عقليًا:** نموذج من المجرم ذي التكوين الإجرامي.
2. **ذو الاتجاه النفسي العصبي:** نموذج من المجرم ذي التكوين الإجرامي.
3. **ذو الاتجاه السيكوباتي:** نموذج من المجرم ذي التكوين الإجرامي.
4. **ذو الاتجاه المختلط:** نموذج من المجرم ذي التكوين الإجرامي.

النوع:	البيان:
المجرم المجنون:	لديه استعداد إجرامي تكويني سابق على الجنون يضاعفه الجنون، فلا يمنع شفاؤه من الجنون عودته للجريمة.
المجنون المجرم:	خلا من الاستعداد الإجرامي وأجرم بسبب الجنون فقط، فإذا شُفي زال إجرامه.

1. **بالصدفة المحضة:** نموذج من المجرم العرضي.
2. **بالصدفة العاطفي:** نموذج من المجرم العرضي.
3. **بالصدفة الشائع:** بسبب فساد العادات وسوء الصحبة.

التقييم:	البيان:
ما أصابت فيه:	لاقت قبولًا واسعًا في الفقه العربي لجمعها بين التكوين الداخلي والبيئة.
ما عيب عليها:	التمسك بوجود استعداد سابق في كل الجرائم (وهو لا يصدق على الجرائم المصطنعة كإغفال التبليغ عن مولود، أو قتل الزوج لزوجته المتلبسة بالزنا)، وإحالة الجريمة لظاهرة مرضية، وعدم استخدام المجموعة الضابطة.

٣ ثالثًا – التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي:

📖 **النظرة للإنسان:** ينظر الإسلام للإنسان كروح وجسد، وقرر أن في طبيعته استعدادًا مزدوجًا للخير والشر، ومنحه العقل وحرية الإرادة والاختيار لحسم هذا الصراع دون جبرية أو حتمية.

النفس:	البيان:
الأمارة بالسوء:	تميل عن الفطرة وتغوي بالمحرمات، قال تعالى: «وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ» [يوسف_٥٣].
اللوامة:	تلوم صاحبها وتؤنبه عند ارتكاب الخطأ.

★ **المطمئنة والوقاية المشتركة:** المطمئنة: المتصلة بالله قولًا وعملًا فتأمر بالخير وتنهى عن الشر. وجعل الإسلام الوقاية من الجريمة مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع والدولة عبر تقوية الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

5 السؤال الخامس: عوامل الإجرام الداخلية (ستة عوامل):

١ أولًا – الوراثة وتأثيرها على الإجرام:

🔍 **المفهوم والرأي الراجح:** انتقال خصائص الأصل للفرع بالتناسل، والراجح عند العلماء المعاصرين أن ما ينتقل بالوراثة ليس الجريمة ذاتها ولا حتميتها، بل بعض الإمكانيات أو الاستعدادات التي تهيئ للجريمة إذا صادفت بيئة مواتية.

الأسلوب:	البيان والتقييم:
دراسة شجرة العائلة:	كدراسة عائلة «جوك» الأمريكية (٧٠٩ أفراد من نسل سكير وسارقة في ٧ أجيال كثر فيهم المجرمون)، ودراسة «جودارد» لعائلة «كاليكاك» (الجد الذي أنجب ذرية منحرفة من امرأة سيئة السمعة، وذرية صالحة من زوجته الشريفة)، وعيب عليها إغفال دور البيئة الفاسدة وتجاهل قوانين الوراثة.

الدراسة الإحصائية لأسر المجرمين:	كدراسة الألماني «تميل» والإنجليزي «جورنج» (الذي وجد نفس نسبة الإجرام لدى الأبناء الذين عاشوا بعيدًا عن آبائهم المجرمين)، ويعاب عليها صعوبة الجزم بدور الوراثة وحدها دون البيئة.

دراسة التوائم: المقارنة بين «التوائم المتماثلة» (من بويضة واحدة وحيوان منوي واحد) و«التوائم غير المتماثلة» (من بويضتين) كما فعل «لانج» و«روزانوف»؛ فوجدوا توافقًا في السلوك الإجرامي لدى التوائم المتماثلة بنسبة الثلثين واختلافًا بنسبة الثلث، وعيب عليها قلة العدد وانتقاء العينات وأن اختلاف الثلث يثبت دور البيئة.

٢ ثانيًا – السلالة:

المفهوم ووسيلتا الدراسة: هي الوراثة الجماعية لخصائص جسدية ونفسية، وتُدرس بوسيلتين: في دول مختلفة، وفي إقليم واحد.

الوسيلة:	البيان:
في دول مختلفة:	كدراسة «هوتون» الذي ربط جرائم القتل بسكان المتوسط والسود، والغش بالإسكندنافيين، وفشلت لاختلاف القوانين والظروف الاجتماعية بين الدول.
في إقليم واحد:	كمقارنة إجرام المهاجرين والزنوج والجزائريين؛ وثبت أن ارتفاع إجرامهم لا يرجع للسلالة بل لشدة رقابة الشرطة، وتصارع الثقافات، وانخفاض مستواهم الاقتصادي والمعيشي في أحياء منعزلة، والتفرقة العنصرية ضدهم.

الخلاصة: السلالة ليست عاملًا إجراميًا.

٣ ثالثًا – النوع (الجنس):

الاختلاف الكمي والكيفي: يقل إجرام المرأة كمًا عن الرجل (حوالي ١/١٠، وفي مصر ٤٪ عام ١٩٧٠م)، وردّ الباحثون على من زعم أنه اختلاف ظاهري بأن الفارق يظل شاسعًا حتى مع حساب الدعارة وخروج المرأة للعمل.

الاختلاف الكيفي: إجرام المرأة يتجرد من العنف والقوة العضلية؛ فتقل مساهمتها الأصلية في الجنايات، وتكثر في السرقات البسيطة والنصب والسب والقذف، وتلجأ للوسائل السهلة كالقتل بالسم والإجهاض.

النظرية:	البيان:
الأخلاقية:	المرأة أكثر تدينًا وخلقًا، وهي مرفوضة.
الشخصية/الذاتية:	ترجعه للتكوين البيولوجي والنفسي للمرأة واضطرابات الحيض والحمل.

النظرية الاجتماعية والراجح: الاجتماعية: ترجعه لبقاء المرأة في المنزل وبعدها عن المؤثرات الخارجية. والراجح هو التكامل بين النظريتين الذاتية والاجتماعية.

٤ رابعًا – السن (مراحل العمر الأربع):

المرحلة:	البيان:
الطفولة (الميلاد-١٢):	أقل المراحل إجرامًا.
المراهقة (١٢-١٨):	يزداد الإجرام لنشاط الغدد (النخامية والدرقية) والغريزة الجنسية وحب المغامرة وضعف ضبط النفس، وتطغى جرائم الأموال والضرب والعرض.

المرحلة:	البيان:
النضوج المبكر (١٨-٢٥):	أخطر وأخصب فترات العمر إجرامًا (تستأثر بربع الإجرام الكلي في السرقة والعرض والقتل والإجهاض).
النضوج الحقيقي (٢٥-٥٠):	يميل الفرد للتعقل فتقل جرائم العنف وتظهر جرائم النصب وخيانة الأمانة والرشوة والشيك والسب والقذف.

الشيخوخة (٥٠ للموت): يقل الإجرام لوهن الجسد، ويتحول للوسائل الذهنية غير المباشرة كالتحريض والتخطيط والسب أو جرائم العرض لضعف الوازع الديني والوحدة.

٥ خامسًا – المرض (أربعة أقسام):

الأمراض العضوية: كالزهري (يصيب الجهاز العصبي)، والسل (يثير الدوافع الجنسية والعنف وبلغ ٣٠٪ في عينة دي توليو)، والحمى المخية الشوكية، وإصابات الرأس والتهاب السحايا، واضطراب الغدد.

الأمراض العقلية (الذهان): كالصرع (البدني والنفسي)، وجنون الهوس والاكتئاب (الذهان الدوري)، والبارانويا (هذيان العظمة والاضطهاد والغيرة القاتلة)، وانفصام الشخصية (الشيزوفرينيا، وهو أخطرها وأكثرها صلة بجرائم الإيذاء)، والجنون (المطبق والمتقطع، ويمنع المسؤولية الجنائية متى أفقد الإدراك أو الإرادة).

الأمراض العصبية (العصاب): كالهستيريا (تؤدي للقتل العاطفي وسرقة المعروضات والبلاغ الكاذب)، واليقظة النومية، والنوراستينيا (الوهن العصبي المضعف للإرادة)، والقلق (يؤدي لجنون السرقة «الكلبتومانيا» أو جنون الحريق «البيرومانيا»)، وتتحدد المسؤولية الجنائية فيها بمدى أثرها على الإدراك والإرادة.

الأمراض النفسية (السيكوباتية): خلل تكويني في الغرائز والعواطف يجعل السيكوباتي معاديًا للمجتمع، أنانيًا، عاجزًا عن كبح غرائزه، يكرر الجريمة بلا ندم (ومنها السيكوباتية الجنسية)، ولا تعد السيكوباتية مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية لاحتفاظه بقواه العقلية وإدراكه.

٦ سادسًا – تعاطي الخمور والمخدرات:

الأثر المباشر وغير المباشر والأثر على الفروع: يؤثر مباشرة على الشخص بإضعاف الإرادة وإثارة العنف والأمراض العقلية، وبطريق غير مباشر بتدهور الوضع الاقتصادي للأسرة ودفع المدمن للسرقة والتشرد والدعارة، كما يؤثر على الفروع (الذرية) بإصابتهم بالنقص النفسي والعصبي والضعف التكويني.

6 السؤال السادس: عوامل الإجرام الخارجية (ثلاثة أقسام):

١ أولًا – العوامل الطبيعية (الجغرافية والمناخية):

القانون الحراري للإجرام (كتيلية ودكستر): صاغ البلجيكي «كتيلية» القانون الحراري مؤكدًا أن جرائم الأشخاص والعنف والعرض تزداد في الصيف وفي المناطق الحارة (كجنوب

أوروبا)، بينما جرائم الأموال تزداد في الشتاء وفي المناطق الباردة (كشمال أوروبا). وأثبت الأمريكي «دكستر» أن اعتدال الرياح ونزول الأمطار وزيادة الرطوبة تقلل جرائم العنف، بينما الجفاف يزيد جرائم الحريق.

النظرية:	البيان والعيب:
النظرية الطبيعية:	ترى صلة مباشرة لأن الحرارة تزيد حيوية الجسم وحدة الطبع، وطول ليل الشتاء يسهل السرقة (وعيب عليها أن جرائم العرض تبلغ ذروتها في الربيع لا الصيف، وسرقة المساكن تنشط صيفًا).
النظرية الاجتماعية:	ترى الصلة غير مباشرة؛ فالصيف يخرج الناس من البيوت فيزيد الاحتكاك، والشتاء يزيد الحاجة للغذاء والتدفئة مع البطالة (وعيب عليها إغفال جرائم العرض وتناقضها مع سرقات المصايف).

- **النظرية الفسيولوجية:** ربطت تغير الفصول بالدورات الفسيولوجية وإثارة الغريزة الجنسية في الربيع كالكائنات الحية (وعيب عليها قصرها على جرائم العرض وإغفال العوامل الاجتماعية في الربيع).

٢ ثانيًا – العوامل الاجتماعية (الأسرة والمدرسة والعمل والأصدقاء):

- **الأسرة:** ينشأ انحراف الحدث عن التصدع الأسري (وفاة، طلاق، بطالة رب الأسرة، عمل الأبوين، وجود زوج الأم أو زوجة الأب) وعن صور «العنف المعنوي الأسري».

1. **الصورة الأولى:** التهديد والسب والتحقير.
2. **الصورة الثانية:** الإهمال والحرمان العاطفي والتعليمي والصحي.
3. **الصورة الثالثة:** انعدام العاطفة المولد للكراهية.
4. **الصورة الرابعة:** عدم العدالة بين الأبناء بالتدليل المفرط أو القسوة.
5. **الصورة الخامسة:** مشاهدة العنف المادي بين الزوجين.

- **المدرسة:** إخفاق المدرسة في دورها التهذيبي، والفشل الدراسي المصحوب بسخرية الزملاء وقسوة المدرسين يولد عقدة عداء للمجتمع، وظاهرة «الهروب من المدرسة» هي الخلفية الأساسية للجنوح ومخالطة رفقاء السوء، كما أن دخول الحدث المبكر لمرحلة «الإعداد المهني» وكسبه للمال مع غياب الرقابة يسهل انحرافه.

MARA 01105405478

العمل – الحجم والنوع وإجرام الياقات: يختلف حجم الإجرام باختلاف المهنة والسن الغالب فيها، وتوجه المهنة لنوع الجريمة (فالموظف للرشوة، والأمين للاختلاس، والصيدلي للمخدرات، والطبيب للإجهاض، والجزار يعتاد منظر الدم فيسهل عليه العنف، والحاوي للنصب).

الطائفة:	البيان:
ذوو الياقات الزرقاء:	هم عمال المصانع والحرفيون، ويرتفع إجرامهم في الإحصاءات لانخفاض تعليمهم وتصدع أسرهم والبطالة وعادات الثأر.
ذوو الياقات البيضاء:	هم رجال الأعمال وكبار الموظفين، وترتفع جرائمهم واقعًا (كالرشوة والاحتكار والتهرب الضريبي) بدافع الطمع والكسب السريع، لكنها لا تظهر في الإحصاءات الجنائية لقدرتهم بحكم نفوذهم ومراكزهم على إخفائها والإفلات من العدالة.

الأصدقاء وأوقات الفراغ: عصبة أصدقاء السوء وتمضية الفراغ في المقاهي والأماكن المشبوهة تدفع للانحراف (وثبت أن أكثر من ٥٠٪ من البالغين العائدين للسرقة يقضون فراغهم في أماكن اللهو السيئة).

٣ ثالثًا – العوامل الثقافية (التعليم والإعلام والتكنولوجيا والدين):

التعليم – المذاهب الثلاثة: تنازعت علاقته بحجم الإجرام ثلاثة مذاهب: ١. علاقة عكسية مانعة كما قال «إن فتح مدرسة يعدل إغلاق سجن» (فيكتور هيجو). ٢. يزيد الإجرام (عند المدرسة الوضعية لأنه يمد المجرم بالمهارة). ٣. رابطة مزدوجة (الراجح): فالتعليم الصحيح المقترن بالتربية يمنع الجريمة، لكنه إن صادف شخصًا ذا ميل إجرامي استغله في إتقان وإخفاء الجريمة (كجرائم المعلوماتية).

المستوى:	نوع الإجرام:
الأميون:	عضلي عنيف (قتل، سرقة بالإكراه، حريق).
أنصاف الأميين:	ابتزاز واغتصاب وإتلاف.

المتعلمون: ذهني احتيالي (نصب، تزوير، شيك بدون رصيد، تهرب ضريبي).

وسائل الإعلام – سلاح ذو حدين: فالأفلام والمسلسلات الهابطة تحرض الأحداث على تقليد العنف والإثارة الجنسية (ودفعت السينما ١٠٪ من الذكور و٢٥٪ من الإناث للجريمة في دراسات أمريكية).

النص:	البيان:
المادة ٢٧٨ عقوبات:	جرمت «الفعل الفاضح العلني» الذي يخدش حياء العين أو الأذن عبر وسائل الإعلام ولو صُوِّر في غرف مغلقة.
التحريض على الفسق:	عاقب المشرع على التحريض على الفسق وصناعة أو حيازة الأفلام المخلة بالآداب بقصد الاتجار حتى قبل عرضها.

التقدم العلمي والتكنولوجي (جرائم الإنترنت): سهلت الحواسب والجوالات وشبكة الإنترنت ارتكاب الجرائم العابرة للحدود ونشر الإباحية.

1. **الصعوبة الأولى:** غياب الأثر المادي المرئي (كالدم والجثة).
2. **الصعوبة الثانية:** سهولة محو الدليل الإلكتروني في ثوانٍ.
3. **الصعوبة الثالثة:** ارتكابها عن بعد عبر الدول.
4. **الصعوبة الرابعة:** طبيعة الدليل المعنوية (بيانات رقمية).
5. **الصعوبة الخامسة:** نقص الخبرة الفنية لجهات الضبط والقضاء.
6. **الصعوبة السادسة:** إشكاليات الاختصاص القضائي الدولي والسيادة الوطنية.

الدين: للدين الصادق أثر عكسي قاطع على الإجرام؛ فكلما رسخت العقيدة الدينية في الضمير الإنساني انخفضت معدلات الجريمة وتدعم الأمن الاجتماعي بما يفوق أي مؤسسة قانونية.

7 السؤال السابع: المبادئ العامة في علم العقاب:

1 أولًا – تعريف علم العقاب وموضوعه وتطوره:

التعريف والموضوع: هو العلم الذي يدرس أغراض الجزاء الجنائي والقواعد والأساليب التي تحكم تنفيذه على النحو الذي يضمن تحقيق هذه الأغراض. وموضوعه شقان: ١. الجزاء الجنائي بصورتيه: (العقوبة، والتدابير الاحترازية). ٢. أساليب وقواعد تنفيذ الجزاء الجنائي (المعاملة العقابية) داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (بنيانها، وتصنيف النزلاء، والرعاية الصحية والاجتماعية والعمل والتعليم والتهذيب) وخارجها (كالإفراج الشرطي، وإيقاف التنفيذ، والاختبار القضائي، والرعاية اللاحقة).

المرحلة:	البيان:
القرن ١٧ – مابيون:	أصدر «تأملات حول السجون الدينية ١٧٩٠م» داعيًا لنبذ العزل المطلق وتفريد العقوبة وتنظيم العمل والزيارات.
١٧٧٧م – جون هيوارد:	أثبت أفضلية السجون السالبة للحرية.

المرحلة:	البيان:
١٨٢٨م و١٨٣٦م – شارل لوكاس:	نادى بعزل المحكوم عليهم بمدد قصيرة وتطبيق العزل ليلًا والعمل المشترك نهارًا لمن تطول عقوبتهم.
النصف الثاني للقرن ١٩:	ازدهر العلم بفضل المدرسة الوضعية التي ركزت على شخص المجرم وخطورته وأفرزت التدابير الاحترازية وحولت وظيفة العقوبة للإصلاح والتأهيل، وظهر مصطلح «علم العقاب» لأول مرة في مطلع القرن العشرين.

2 ثانيًا – علاقة علم العقاب بالعلوم الجنائية:

العلم:	العلاقة:
قانون العقوبات:	قانون العقوبات علم قاعدي موضوعي يحدد الجرائم وأركانها والعقوبات في دولة معينة، بينما علم العقاب يبحث في أهداف الجزاء وأفضل أساليب تنفيذه عالميًا، فيأخذ علم العقاب نماذج

	الجزاء من قانون العقوبات ليدرسها ويكشف عيوبها ويرسم للمشرع طريق إصلاحها.
علم الإجرام:	يتحدان في الغاية (مكافحة الجريمة) ويكمل كل منهما الآخر؛ فعلم الإجرام هو المقدمة المنطقية التي تكشف أسباب الجريمة (وقاية سابقة محلية)، وعلم العقاب هو المنفذ التطبيقي الذي يصف علاج الجاني بعد الحكم عليه نهائيًا (تدخل لاحق ذو طابع عالمي مقارن).

العلم:	العلاقة:
علم السياسة الجنائية:	السياسة الجنائية هي مجموع الوسائل التي تضعها الدولة لمكافحة الجريمة وتقوم على ثلاث سياسات: (سياسة التجريم، وسياسة العقاب، وسياسة المنع، وأضاف الفقه الحديث التوفيق والوساطة) لتوجيه المشرع والقاضي والإدارة كما قرر «مارك أنسل». فالسياسة الجنائية أوسع نطاقًا ومرتبطة بزمان ومكان معينين، ويمثل علم العقاب قسمًا أساسيًا منها يمدها بمقومات سياسة العقاب والتنفيذ.
قانون الإجراءات الجنائية:	يهتم قانون الإجراءات بجميع مراحل الدعوى الجنائية منذ وقوع الجريمة حتى التنفيذ، بينما يختص علم العقاب بمرحلة واحدة هي «مرحلة التنفيذ العقابي»، وقد أثر علم العقاب في الإجراءات الجنائية فأوجد نظام الفحص الطبي والنفسي والاجتماعي للمتهم لتحقيق التفريد القضائي.

٣ ثالثًا – أساليب البحث ومصادره في مصر:

أساليب البحث: علم تجريبي يعتمد على الملاحظة والتجربة والإحصاء والمقارنة، وتقوم الملاحظة فيه على أساسين مترابطين بعلاقة السببية: ١. ملاحظة كيفية التنفيذ العقابي. ٢. ملاحظة السلوك اللاحق للمحكوم عليهم بعد الإفراج عنهم للحكم على نجاح أو فشل أسلوب التنفيذ.

المصدر:	البيان:
قانون العقوبات:	المواد ١٤–٢٣.

قانون الإجراءات الجنائية:	المواد ٤٧٠ وما بعدها.

القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦م والنداء الفقهي: قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (تنظيم السجون سابقًا) ولائحته الداخلية، وينادي الفقه بجمعها في تشريع واحد مستقل يسمى «قانون المعاملة العقابية أو التنفيذ العقابي» تدعيمًا لمبدأ الشرعية وضمانًا لحقوق المحكوم عليهم.

8 السؤال الثامن: النظرية العامة للعقوبة في التشريعات الوضعية والمصرية:

١ أولًا – تعريف العقوبة وعناصرها الخمسة:

التعريف: إيلام مقصود يوقع قسرًا من قبل السلطات العامة باسم المجتمع بناءً على قانون وحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة بالقدر المتناسب معها لتحقيق أغراض محددة.

1. **الإيلام:** جسديًا أو معنويًا بالحرمان من حق أو تقييده قسرًا.
2. **القصد:** أن يكون الإيلام مقصودًا (وهذا القصد يميزها عن الحبس الاحتياطي، وعن التدبير الاحترازي، وعن التعويض المدني الذي يهدف لجبر الضرر لا الإيلام).
3. **الارتباط السببي بالجريمة:** فتوقع بعد وقوع الجريمة، مما يميزها عن إجراءات الضبط والوقاية المانعة.
4. **التناسب:** بين الإيلام والجريمة ماديًا ومعنويًا، بخلاف التدبير المرتبط بالخطورة فقط.
5. **التوقيع باسم المجتمع:** بواسطة سلطاته العامة (مما يميزها عن الانتقام الفردي).

٢ ثانيًا – التطور التاريخي للعقوبة:

المرحلة:	البيان:
في العائلة:	الانتقام الفردي والسلطة التأديبية المطلقة لرب الأسرة.
في العشيرة:	الانتقام الجماعي والثأر بالحرب بين العشائر.

MARA 01105405478

في القبيلة والعصور الوسطى: في القبيلة: الانتقام الديني بالتكفير لإرضاء الآلهة وظهور نظام «الدية» (اختياريًا ثم إجباريًا وتطورت منه الغرامة للدولة). وبعد ظهور الدولة وفي العصور الوسطى اتسمت العقوبات بالقسوة المفرطة والتعذيب رغم دعوة المسيحية للرحمة والتكفير عن الخطيئة.

مظاهر وأسباب التطور الحديث: ١. اختفاء العقوبات البدنية القائمة على البتر والتشويه وإحلال العقوبات السالبة للحرية محلها. ٢. التضييق من نطاق عقوبة الإعدام. ٣. أنسنة أساليب التنفيذ العقابي واستهداف إصلاح وتأهيل الجاني.

العامل الفكري: حملة فلاسفة الثورة الفرنسية (مونتسكيو، فولتير، روسو، بنتام، وبيكاريا) ضد القسوة والتعذيب ومناداتهم بالشرعية والمساواة.

العامل السياسي: استقرار الدولة الحديثة فتوقفت العقوبة عن كونها أداة انتقام سياسي للحاكم.

العامل الاقتصادي: التحول للصناعة والحاجة لأيدٍ عاملة غير مشوهة مع زيادة موارد الدولة لبناء السجون ورقة الشعور العام.

٣ ثالثًا – خصائص العقوبة الخمس والاستثناءات:

الخاصية:	البيان والاستثناء:
الشرعية (م٩٥ دستور ٢٠١٤):	«لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون» (وأبوها الروحي بيكاريا)، فلا يملك القاضي خلق عقوبة أو مجاوزة حديها أو تغيير طريقة تنفيذها.
الشخصية (م٩٥ دستور):	لا تنفذ إلا في شخص الجاني ولا تورث فتنقضي بوفاته. والخروق الظاهرية عليها في العقوبات المالية: تنفيذ الغرامة والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفي بعد صيرورة الحكم نهائيًا (م٥٣٥ إجراءات)، والتضامن في الغرامات، والمصادرة وإغلاق المنشآت التي قد تمس الغير أو الورثة (ولا تعد انتهاكًا حقيقيًا لشخصية المسؤولية لأن التركة أو الغير ضامن للتنفيذ فقط لا مسؤول جنائيًا).

الخاصية:	البيان والاستثناء:

القضائية (م٩٦ دستور):	«لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي»، ويخرج عليها استثناءً تخويل بعض الجهات الإدارية سلطة الاعتقال الإداري وإغلاق المحال والمصادرة في ظل قوانين الطوارئ.
المساواة والعدالة:	خضوع الكافة لنفس النص دون تمييز طبقي، مع إعمال «تفريد العقوبة» (التشريعي والقضائي والإداري) لمراعاة ظروف كل جاني، وتناسب العقوبة مع جسامة الجريمة المادية والمعنوية.

٤ رابعًا – أقسام العقوبات في التشريع المصري:

التقسيم:	البيان:
تبعًا لجسامة الجريمة:	عقوبات جنايات (إعدام، سجن مؤبد، سجن مشدد، سجن)، وعقوبات جنح (حبس، وغرامة يزيد أقصاها على ١٠٠ جنيه)، وعقوبات مخالفات (غرامة لا يزيد أقصاها على ١٠٠ جنيه)، والعبرة بالعقوبة الأصلية المقررة في القانون لا بما ينطق به القاضي.
تبعًا لمحلها:	بدنية، وسالبة للحرية، ومقيدة للحرية (كمراقبة الشرطة)، ومالية، وسالبة للحقوق (كالموت المدني قديمًا والعزل حالياً)، وتشهيرية (كنشر الحكم ولصقه في الجرائم الاقتصادية والغش).

التقسيم:	البيان:
تبعًا لاستقلالها:	أصلية، وتبعية (تطبق بقوة القانون دون نص في الحكم)، وتكميلية (لا تطبق إلا إذا نطق بها القاضي، وهي وجوبية أو جوازية).
تبعًا لمدتها:	مؤبدة ومؤقتة.

العقوبة:	البيان:
الإعدام:	بالشنق.
السجن المؤبد والمشدد والسجن:	المؤبد مدى الحياة مع الشغل ويفرج عنه شرطيًا بعد ٢٠ سنة، والمشدد والسجن من ٣ إلى ١٥ سنة في مراكز الإصلاح.

العمومية.

العقوبة:	البيان:
الحبس:	في الجنح، من ٢٤ ساعة إلى ٣ سنوات، وهو حبس بسيط لا يكلف فيه بالعمل وله إذا لم يتجاوز ٣ أشهر طلب التشغيل خارج السجن، أو حبس مع الشغل ويجب الحكم به إذا كانت المدة سنة فأكثر.
الغرامة:	وتختلف عن التعويض المدني في أنها جزاء جنائي للإيلام يدفع لخزانة الدولة ويتناسب مع جسامة الجريمة، بينما التعويض لجبر الضرر يدفع للمضرور ويتناسب مع الضرر.

التبعية/التكميلية:	البيان:
الحرمان من الحقوق والمزايا:	م٢٥ عقوبات: عقوبة تبعية بقوة القانون في الجنايات.
العزل من الوظيفة العامة:	تبعية في الجنايات، وتكميلية مؤقتة في بعض الجنح.

المصادرة الخاصة: تمليك الدولة لشيء مضبوط ذي صلة بالجريمة بلا مقابل؛ وتكون عقوبة تكميلية، وقد تكون تدبيرًا احترازيًا عينيًا وجوبيًا إذا وردت على أشياء حيازتها جريمة في ذاتها كالمخدرات والسلاح غير المرخص، أو تعويضًا مدنيًا.

9 السؤال التاسع: النظام العقابي في الشريعة الإسلامية وأهم مشكلات العقوبات المعاصرة:

I أولًا – أقسام العقوبة في التشريع الجنائي الإسلامي:

1. **حد السرقة:** قطع اليد اليمنى، وعند العود الرجل اليسرى (وشروطه الدقيقة تجعله للردع أكثر من التطبيق).
2. **حد الحرابة (قطع الطريق):** أربع عقوبات تتنوع حسب الفعل: القتل إن قتل فقط، والقتل مع الصلب إن قتل وأخذ المال، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف إن أخذ المال ولم يقتل، والنفي/الإبعاد إن أخاف السبل فقط.
3. **حد الزنا:** الرجم حتى الموت للمحصن، والجلد ١٠٠ جلدة مع عقوبة تكميلية هي التغريب (النفي مسافة قصر) لغير المحصن.

4 **حد القذف:** عقوبة أصلية هي الجلد ٨٠ جلدة، وتبعية هي عدم قبول شهادته.

5 **حد الشرب (المسكر):** الجلد.

6 **حد البغي:** الخروج المسلح على الإمام بتأويل فاسد: القتل/القتال حتى يفيئوا.

★ **حد الردة:** عقوبة أصلية هي القتل بعد الاستتابة، وتبعية هي مصادرة أمواله.

عقوبة القصاص والدية:	البيان:
القصاص:	المماثلة في القتل العمد والجرح العمد، ويسقط بالعفو مجانًا أو إلى الدية.
الدية:	عقوبة أصلية في القتل شبه العمد والخطأ، وبديلة عند العفو عن القصاص، وتجمع بين صفتي العقوبة والتعويض المدني.

العقوبة:	البيان:
الكفارة:	عقوبة أصلية تعبدية في القتل الخطأ (عتق رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين).
الحرمان من الميراث والوصية:	عقوبتان تبعيتان للقاتل.

عقوبات التعزير: عقوبات غير مقدرة شرعًا تركها الشارع لتقدير ولي الأمر أو القاضي للمصلحة والتأديب في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة (كالرشوة والربا وشهادة الزور، أو كعقوبة بديلة إذا درئ الحد بالشبهة)، وتتدرج من النصح والتوبيخ والحبس والجلد حتى تصل للقتل تعزيرًا لمن لا يرجى إصلاحه.

٢ ثانيًا – مشكلة عقوبة الإعدام:

نطاقها في القانون المصري: القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد م٢٣٠، والقتل بالسم م٢٣٣، والمقترن بجناية أو المرتبط بجنحة م٢٣٤، والحريق العمد المفضي لموت م٢٥٧، وشهادة الزور المنفذ بها إعدام م٢٩٥، والخيانة وأمن الدولة م٧٧.

حجة المعارضين:	الرد عليها:
الدولة لم تهب الحياة فلا تملك سلبها.	الدولة لم تهب الحرية ومع ذلك تسلبها بالسجن اتفاقًا، وقتل القاتل دفاع شرعي عن المجتمع.

وحشية وتنفي غرض الإصلاح ولا تتناسب مع الجريمة.	القاتل هو الوحشي لقتله بريئًا، وهي تحقق العدالة والردع العام وتتناسب مع بشاعة إزهاق الروح.

حجة المعارضين:	الرد عليها:
غير قابلة لتدارك الخطأ القضائي لو ظهرت براءة المعدوم.	ما نُفذ من السجن لا يمكن استرداده أيضًا، والاحتمال النادر يعالج بتشديد الضمانات لا بإلغاء العقوبة.
عدم جدواها في الردع العام.	فرنسا لما أوقفت الإعدام بين ١٩٠٦–١٩٠٩م زادت جرائم القتل فأعادته، ويكفي العلم بتوقيعها لتحقيق الردع دون اشتراط مشاهدتها.

الرأي الراجح وضمانات الإعدام: الراجح الإبقاء على عقوبة الإعدام لقوة حجج المؤيدين، ولإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان (١٩٦٦م) لها، ولورود النص القاطع بها في الشريعة الإسلامية: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» [البقرة_١٧٩].

1. **الضمانة الأولى:** صدور الحكم بإجماع آراء قضاة المحكمة.
2. **الضمانة الثانية:** وجوب أخذ رأي مفتي الجمهورية (استشاريًا).
3. **الضمانة الثالثة:** وجوب عرض القضية على محكمة النقض.
4. **الضمانة الرابعة:** عرض الحكم على رئيس الجمهورية لاستعمال حقه في العفو أو الإبدال.

٣ ثالثًا – مشكلتا السالبة للحرية:

مشكلة التوحيد: نادى الفقه العقابي الحديث بإلغاء تعدد مسميات العقوبات السالبة للحرية وإخضاعها لنظام واحد يتدرج فقط حسب «مدة العقوبة» وشخصية الجاني بعد تخليصها من الأشغال الشاقة القاسية؛ ليستقيم هدف التأهيل.

خطوة المشرع المصري: خطا خطوة حاسمة نحو التوحيد الفعلي بإصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣م الذي ألغى عقوبة «الأشغال الشاقة» المؤبدة والمؤقتة وأبدلها بـ «السجن المؤبد والسجن المشدد»، وأعفى الشيوخ فوق الـ ٦٠ عامًا والمرضى والنساء من الأشغال

الشاقة، وأجاز نقل المحكوم عليه بالسجن المشدد بعد قضاء نصف المدة أو ٣ سنوات (أيهما أقل) بحسن السلوك إلى مراكز الإصلاح العمومية.

المشكلة:	البيان:
مساوئ قصيرة المدة:	تمثل ٨٢٪ من الأحكام في مصر؛ ترهق ميزانية الدولة وتعطل الأيدي العاملة، وتفشل في الردع العام والخاص (إذ تكسر رهبة السجن)، ولا تكفي مدتها لتطبيق برامج التأهيل بل تؤدي لاختلاط المبتدئين بعتاة المجرمين (عدوى الإجرام) وتصم المحكوم عليه وأسرته بالعار.
بدائلها الحديثة:	١. الغرامة المتناسبة مع الدخل. ٢. نظام إيقاف تنفيذ العقوبة. ٣. نظام الاختبار القضائي. ٤. العمل للمصلحة العامة خارج السجن. ٥. الاكتفاء بعقوبة تبعية أو تكميلية أو تدبير احترازي.

10 السؤال العاشر: التدابير الاحترازية والفرق بينها وبين العقوبة:

I أولًا – التعريف والنشأة والخصائص الست:

التعريف والنشأة: هي مجموعة الإجراءات الفردية القسرية التي يصدر بها حكم قضائي على من تتوافر لديه خطورة إجرامية لمنع الجرائم المحتمل وقوعها منه مستقبلًا وعلاجه وتأهيله، ويرجع الفضل في صياغة نظريتها للمدرسة الوضعية الإيطالية وحركة الدفاع الاجتماعي.

1. **الشرعية بمرونة:** لا تدبير إلا بنص قانوني حمايةً للحريات، لكنها تطبق بمرونة أوسع من العقوبة (تمتع القاضي بسلطة واسعة في الاختيار خاصة في تدابير الأحداث، وسريان التدابير الجديدة بأثر رجعي لصالح الحدث في القضاء الفرنسي، والتحديد النسبي للمدة).
2. **القضائية:** لا توقع إلا بحكم قضائي (ويخرج على ذلك استثناءً سلطة الإدارة في إيداع المجنون الخطر مصحة عقلية، وإبعاد الأجنبي، وسحب رخص القيادة، ويطالب الفقه بتعميم إشراف «قاضي التنفيذ» كما في قاضي محكمة الأحداث بمصر).

3. **عدم تحديد المدة أو التحديد النسبي:** الأصل ألا تُحدد مدتها مسبقًا لارتباطها بزوال الخطورة الإجرامية واستجابة الخاضع للعلاج، ولحماية الحريات أخذت التشريعات بـ «التحديد النسبي» بوضع حد أقصى استرشادي (كبلوغ الحدث ٢١ سنة) أو حد أدنى.

4. **الشخصية:** إجراءات فردية (تختلف عن تدابير الوقاية الاجتماعية العامة).

5. **الإجبارية:** تطبق قسرًا، لا تتوقف على رضا الخاضع لها (بخلاف المساعدات الاجتماعية).

6. **اللاحقة على الجريمة:** كضمانة للحريات (وتختلف عن التدابير المانعة السابقة على الجريمة التي سماها مشروع ١٩٦٦م «تدابير الدفاع الاجتماعي»).

٢ ثانيًا – شروط التطبيق:

الشرط الأول – سبق ارتكاب جريمة: ويُكتفى بوقوع الفعل المجرم ماديًا وموضوعيًا ولو كان الفاعل عديم المسؤولية كالمجنون أو الصغير. وقد يخرج المشرع استثناءً فيوقع التدبير دون جريمة سابقة (كإيداع المجنون أو مدمن المخدرات للعلاج)، أو يتحايل بتجريم حالات خطرة (كالتشرد، والقيادة في حالة سكر) ليخضعها للتدبير.

الشرط الثاني – الخطورة الإجرامية: حالة نفسية لصيقة بشخص الجاني تنبئ عن احتمال ارتكابه جريمة مستقبلًا، وتقوم على عنصرين:

العنصر:	البيان:
الاحتمال أو التوقع:	منزلة وسطى بين «الحتمية» (اللزوم المؤكد) و«الإمكان» (الندرة)، أي هو أغلب درجات الإمكان، ويبنى على دراسة علمية لشخصية الفرد وعوامله الإجرامية.
اتجاه الاحتمال لجريمة قانونية:	فلا يكفي احتمال ارتكاب خطيئة أخلاقية غير مجرمة قانونًا، ويقدرها القاضي من ظروف الجريمة وماضي المتهم (م٥٢ عقوبات) أو بقرينة قانونية قاطعة كالعود.

٣ ثالثًا – الأنواع والصور:

1. **من حيث المحل:** شخصية (كإيداع المجنون مصحة، والأحداث دور رعاية، ومعتادي الإجرام مؤسسات عمل، ومراقبة الشرطة) وعينية (كالمصادرة وإغلاق المحال وبيوت الدعارة).

2. **من حيث المساس بالحرية:** بدنية، وماسة بالحرية (سالبة أو مقيدة)، ومالية.
3. **من حيث سلطة القاضي:** وجوبية وجوازية.
4. **من حيث علاقتها بالعقوبة:** تدابير توقع مع العقوبة (للمسؤول جنائيًا كمعتاد الإجرام) وتدابير تحل محل العقوبة (لعديم المسؤولية كالمجنون والحدث).
5. **من حيث الغرض:** علاجية، وتهذيبية، ووقائية.

٤ رابعًا – المقارنة بين العقوبة والتدبير:

أوجه التشابه: يتفقان في الغاية النهائية (مكافحة الإجرام)، والخضوع لمبدأي الشرعية والقضائية، والمساس بحق للمحكوم عليه.

وجه الاختلاف:	البيان:
الغرض:	العقوبة تهدف للردع العام والخاص والعدالة، والتدبير يقتصر على الردع الخاص ومواجهة الخطورة.
الأساس والجوهر:	العقوبة إيلام مقصود جزاءً عن الماضي وتتناسب مع جسامة الجريمة، والتدبير علاج ووقاية للمستقبل لا يقصد به الإيلام ويتناسب مع درجة الخطورة.

وجه الاختلاف:	البيان:
المدة:	العقوبة محددة المدة، والتدبير غير محدد المدة.
المسؤولية والخطأ:	العقوبة تشترط الإدراك وحرية الاختيار وثبوت الخطأ الجنائي، والتدبير يطبق ولو انعدمت الأهلية والخطأ (على المجنون والصغير) لتوافر الخطورة.

سبق الجريمة: العقوبة تفترض حتمًا جريمة سابقة، والتدبير قد يطبق استثناءً دون جريمة سابقة.

١١ السؤال الحادي عشر: أغراض الجزاء الجنائي في المدارس العقابية والتشريعات والشريعة:

١ أولًا – المدارس العقابية الأربع:

المدرسة التقليدية الأولى: بيكاريا، بنثام، روسو، مونتسكيو، وفيورباخ - النصف الثاني للقرن ١٨: قامت للحد من قسوة العقوبات واستبداد القضاة، وتأسست على ثلاثة مبادئ: العقد الاجتماعي (تنازل الفرد عن قدر من حريته مقابل حمايته، فلا عقاب إلا بالقدر اللازم)، وحرية الإرادة، ومبدأ المنفعة.

غرضها الوحيد – الردع العام: بالسرعة واليقين لا بالقسوة عند بيكاريا الذي رفض الإعدام، وبنظرية «الإكراه النفسي» عند فيورباخ.

التقييم:	البيان:
المزايا:	أرست مبدأ الشرعية والمساواة في إعلان حقوق الإنسان (١٧٨٩م) وقانون العقوبات الفرنسي (١٧٩١م).
العيوب:	إغفال شخصية المجرم تمامًا وإهمال غرضي العدالة والإصلاح.

المدرسة التقليدية الحديثة: روسي، هوس، كرارا، وتأثرت بكانط وهيجل - القرن ١٩: قامت على أساس «العدالة المطلقة» (حيث اعتبر هيجل الجريمة نفيًا للعدالة والعقوبة نفيًا للنفي) و«حرية الاختيار» (بقدر القدرة على مقاومة البواعث الشريرة)، وجعلت غرض العقوبة مزدوجًا: تحقيق العدالة والردع العام (بما لا يزيد على ما هو نافع ولا يتجاوز ما هو عادل).

التقييم:	البيان:
المزايا:	أرست تناسب العقوبة مع درجة المسؤولية المعنوية، وإعفاء الصغير دون ٧ سنوات، ونظام الظروف المخففة وتدرج العقوبة بين حدين (قانون ١٨١٠م الفرنسي).
العيوب:	صعوبة قياس حرية الاختيار، وأن منطقها يؤدي لتخفيف العقاب عن معتادي الإجرام لضعف مقاومتهم، وإهمال غرض التأهيل (مما دفع «شارل لوكا» لتأسيس «المدرسة الإصلاحية» لإصلاح السجون بالحبس الانفرادي والتصنيف والرعاية اللاحقة).

المدرسة الوضعية الإيطالية: لومبروزو ١٨٧٦م، فيري ١٨٨١م، وجاروفالو ١٨٨٥م: قامت على فكرتين: ١. حتمية الظاهرة الإجرامية (فالمجرم مسير ومجبر لا مخير، فيعامل كمريض لا كمخطئ). ٢. الخطورة الإجرامية (إلغاء العقوبة وإحلال التدابير الاحترازية غير محددة المدة محلها لغرض واحد هو «الدفاع الاجتماعي والردع الخاص» وتفريد المعاملة).

التقييم:	البيان:
المزايا:	أرست المنهج التجريبي والتدابير الاحترازية والتفريد التنفيذي.
العيوب:	إهمال الجريمة، وإهدار مبدأ الشرعية والحريات الفردية، وإلغاء الردع العام والعدالة، وبطلان إنكار حرية الاختيار.

حركة الدفاع الاجتماعي الحديث: بدأت متطرفة ومثالية على يد الإيطالي «جراماتيكا» (الذي نادى بإلغاء الجريمة والمجرم والمسؤولية والقانون الجنائي برمته والاكتفاء بتدابير اجتماعية لإعادة التكيف)، ثم اعتدلت على يد الفرنسي «مارك أنسل» (في مؤلفه ١٩٤٥م الذي وازن بين القانون والإنسانية، واستبعد حتمية الوضعية وفكرة الخطورة، وركز على احترام حقوق الإنسان وإعادة تأهيل المجرم وتكيفه الاجتماعي عبر تفريد الجزاء). وعيب عليها إغفال الردع العام والعدالة واستحالة دمج العقوبة والتدبير في نظام واحد لاختلاف طبيعتهما.

٢ ثانيًا – أغراض الجزاء في التشريعات الوضعية:

1. **الردع العام:** إنذار الكافة دون تشديد مفرط يفقد العقوبة عدالتها.
2. **الردع الخاص:** منع الجاني نفسه من العود.
3. **تحقيق العدالة:** كمقاصة قانونية ترضي الشعور العام.
4. **الإصلاح والتهذيب والتأهيل:** الغاية النهائية للعقوبة.

غرض التدبير الاحترازي: يقتصر على الردع الخاص ومواجهة الخطورة الإجرامية فقط.

٣ ثالثًا – أغراض الجزاء في الشريعة الإسلامية:

الغرض:	البيان:
الردع العام والخاص:	العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده، كما قال «لولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاً وفسد نظام

	العالم» (ابن القيم)، وقال «إن العقوبة هي تأديب استصلاح وزجر يختلف باختلاف الذنب» (الماوردي).
الإصلاح والتهذيب:	يحتل الصدارة خاصة في عقوبات التعزير دون إذلال لكرامة الجاني.

جبر الضرر: إرضاء شعور المجني عليه وأسرته؛ تنفرد الشريعة بالتركيز عليه في جرائم القصاص والدية والتعويض لانتزاع ضغينة الثأر.

الغرض المعنوي:	البيان:
تحقيق العدالة:	باعتبار العقوبة جزاءً عادلًا مكافئًا للجريمة: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ» [المائدة_٣٨].
التكفير عن الذنب:	تطهير ضمير الجاني وتخليصه من وزر المعصية وعذاب الآخرة بالتوبة وتطهير الحد (كإقرار ماعز والغامدية طواعية بين يدي النبي ﷺ).

الرحمة: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» [الأنعام_٥٤]. فالرحمة تشمل الفرد بإنذاره، والجاني بكفه عن الاعتياد، والمجتمع بحمايته، كما قال «العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم» (ابن تيمية).

12 السؤال الثاني عشر: تنفيذ الجزاء الجنائي وقواعد معاملة المحكوم عليهم:

I أولًا – أنواع المؤسسات العقابية:

النوع:	البيان والتقييم:

المؤسسات المغلقة:	النموذج التقليدي المحاط بالأسوار العالية والحراسة المشددة لعزل المجرمين الخطرين والمحكوم عليهم بمدد طويلة، وتمتاز بحماية المجتمع والردع، ويعاب عليها ارتفاع تكلفتها وإصابة النزيل بالكآبة والأمراض النفسية وصعوبة تكيفه بعد الخروج.
المؤسسات المفتوحة:	مستعمرات ريفية تخلو من الأسوار والقضبان والحراس المسلحين (كما عرفها مؤتمر جنيف ١٩٥٥م)، وتقوم على الثقة والشعور بالمسؤولية والعمل الزراعي والصناعي. ومعايير اختيار نزلائها ثلاثة: (المعيار الزمني: نقل النزيل إليها في نهاية مدته، والمعيار المادي: للمحكوم عليهم بمدد قصيرة، والمعيار الشخصي وهو الأفضل: بفحص شخصية المحكوم عليه وثبوت جدارته بالثقة). وتمتاز بقلة التكلفة ووفرة الإنتاج وتجنب الأمراض النفسية ومنع اختلاط المبتدئين بالخطرين.

← **المؤسسات شبه المفتوحة:** مرحلة وسطى تطبق النظام التدريجي في مزارع وورش متوسطة الحراسة.

النوع في مصر:	البيان:
مراكز الإصلاح العمومية المخصصة:	الليمانات سابقًا كأبو زعبل وطرة: للسجن المؤبد والمشدد.
مراكز الإصلاح العمومية:	السجون العمومية سابقًا في مقر كل محكمة ابتدائية: لعقوبة السجن، والحبس الذي تزيد مدته على ٣ أشهر.

النوع في مصر:	البيان:
مراكز الإصلاح الجغرافية:	السجون المركزية سابقًا في مقر كل محكمة جزئية: للحبس الذي لا يتجاوز ٣ أشهر أو ما بقي منه أقل من ٣ أشهر.
مراكز الإصلاح الخاصة:	بقرار جمهوري للشواذ والمدمنين، ولم تنشأ فعليًا بعد.

شبه المفتوحة والمفتوحة في مصر: أنشئت مؤسسة المرج ومعسكرات العمل (بمديرية التحرير ودمنهور والإسكندرية) كشبه مفتوحة، ومن تطبيقات المفتوحة حق المحكوم عليه بالحبس البسيط مدة لا تتجاوز ٦ أشهر أن يطلب تشغيله خارج السجن (م١٨/٢ عقوبات) ومعسكرات المنافع العامة المؤقتة (م٢٣).

MARA 01105456478

٢ ثانيًا – الأنظمة الأربعة داخل المؤسسات:

النظام:	البيان والتقييم:
الانفرادي (الفيلادلفي):	عزل السجين في زنزانته ليلًا ونهارًا طوال العقوبة؛ ويمتاز بمنع الاختلاط المفسد وإتاحة الندم، ويعاب عليه التكلفة الباهظة ومصادمة الفطرة الاجتماعية وإصابة النزيل بالجنون والأمراض، فحُصر حاليًا في حالات الضرورة كالمرض المعدي أو التأديب.
الجمعي:	الاختلاط الدائم ليلًا ونهارًا (مع الفصل بين الفئات كالرجال والنساء والأحداث)؛ ويمتاز بقلة التكلفة وتنظيم العمل الحديث وحفظ الصحة النفسية، ويعاب عليه الاختلاط المفسد (مدرسة الجريمة وتكوين العصابات).

النظام:	البيان والتقييم:
المختلط (الأوبرني):	المزج بين العمل الجماعي نهارًا مع فرض قاعدة الصمت التام، والعزل الانفرادي في الزنازين ليلًا؛ ويمتاز بجمع مزايا النظامين وقلة التكلفة، ويعاب عليه قسوة واستحالة تطبيق الصمت التام نهارًا.
التدريجي (الأيرلندي):	تقسيم مدة العقوبة إلى مراحل تتدرج من الصرامة (العزل) إلى التخفيف التدريجي كمكافأة لحسن السلوك حتى مرحلة ما قبل الإفراج الشرطي؛ وهو أفضل الأنظمة لتحقيق التأهيل التدريجي (ويأخذ المشرع المصري به ظاهرًا وإن غلب النظام الجمعي عمليًا).

٣ ثالثًا – الإشراف الإداري والقضائي:

الإشراف الإداري: يتولاه في مصر «قطاع الحماية المجتمعية» (مصلحة السجون سابقًا) والمجلس الأعلى لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومديرو المراكز والأخصائيون النفسيون والاجتماعيون والوعاظ (م٣٢)، ويشترط في العاملين ثلاثة شروط: (التخصص والتدريب، والتفرغ، والصفة المدنية)، وفي مراكز النساء تتولى الإدارة والحراسة نساء.

الإشراف القضائي:	البيان:
الفكر التقليدي:	يقصر دور القضاء على النطق بالحكم (مع حق الرقابة التفتيشية للنيابة ورؤساء المحاكم في زيارة السجون وسماع الشكاوى وفق م٤٢ إجراءات).

الفكر الحديث:	مد الإشراف القضائي لمرحلة التنفيذ كلها (لتحديد مدة التدابير الاحترازية، ومنح الإفراج الشرطي، وتعديل المعاملة)، وأفضل أساليبه نظام «قاضي التنفيذ (قاضي تطبيق العقوبات)» المتفرغ الذي ظهر بفرنسا (أفضل من قاضي الحكم غير المتفرغ، ومن المحكمة القضائية المختلطة في بلجيكا ١٩٦٤م).

٤ رابعًا – الأساليب العلمية للمعاملة:

الأسلوب:	البيان:
الفحص والتصنيف:	فحص عضوي ونفسي واجتماعي شامل لتوزيعهم حسب معايير الجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة، ونظمه ثلاثة: (عيادة التصنيف الاستشارية، والنظام التكاملي الإلزامي، ونظام مراكز الاستقبال المركزية، وأنشأت مصر «سجن الاستقبال والتوجيه بطرة ١٩٦٣م» مع وضع النزيل تحت الاختبار الصحي ١٠ أيام).
الرعاية الصحية والاجتماعية:	الوقاية والعلاج ونقل المريض عقليًا للمصحة مع خصم المدة من عقوبته، ومعاملة المسجونة الحامل معاملة خاصة في الغذاء والنوم والولادة خارج السجن، واجتماعيًا رعاية أسرة السجين وتنظيم الفراغ وكفالة الزيارة والمراسلات تحت الرقابة.

الأسلوب:	البيان:
التعليم الإصلاحي والتهذيب:	إلزامية تعليم الأميين وتيسير الدراسة والامتحانات (م٢٨ و٣١)، والتهذيب الديني والأخلاقي بالوعاظ والأخصائيين.
العمل العقابي:	تطور من عقوبة قاسية إلى وسيلة تأهيل، وله تكييف قانوني مزدوج: فهو «حق للمحكوم عليه» (يجب توفيره له ولا يحرم منه تأديبيًا)، وهو «التزام عليه» (يعاقب تأديبيًا إن رفضه)، وشروطه الخمسة: (ظروف صحية وأمنية وضمان اجتماعي، أن يكون منتجًا، ومماثلاً للعمل الحر، ومتنوعًا، وبمقابل مالي).

١١ إيقاف تنفيذ العقوبة (بديل كلي): تعليق القاضي لتنفيذ العقوبة على شرط واقف لمدة ٣ سنوات من صيرورة الحكم نهائيًا؛ وشروطه: ١. في المحكوم عليه (أن تبعث أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو ظروف الجريمة على الاعتقاد بعدم عودته للجريمة، وأداؤه للتعويضات الشخصية). ٢. في الجريمة (أن تكون جناية أو جنحة، فلا يجوز في المخالفات). ٣. في العقوبة (الغرامة أو

الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، ويجوز شموله للعقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية).

آثار الإيقاف وإلغاؤه: فإذا مضت الـ ٣ سنوات دون إلغاء اعتبر الحكم كأن لم يكن، ويلغى الإيقاف إذا صدر ضده خلالها حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل سابق أو لاحق أو ظهر حكم سابق بالحبس أكثر من شهر لم تعلمه المحكمة.

الإفراج الشرطي (بديل جزئي): إطلاق سراح المحكوم عليه قبل انتهاء مدته بشرط التزامه بحسن السلوك؛ وشروطه الأربعة في مصر: ١. حسن السلوك داخل المركز وثبوت تأهيله. ٢. قضاء نصف المدة المحكوم بها بحد أدنى لا يقل عن ٦ أشهر (وفي السجن المؤبد قضاء ٢٠ سنة على الأقل). ٣. الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها (الغرامة والتعويض والمصاريف). ٤. عدم خطورته على الأمن العام.

انتهاؤه وإلغاؤه: فإذا التزم بشروط الإفراج طوال المدة المتبقية (أو ٥ سنوات في المؤبد) صار الإفراج نهائيًا، ويلغى ويعاد للسجن إذا خالف الشروط أو ارتكب جناية أو جنحة مماثلة خلال مدة الإفراج وحُكم عليه فيها قبل مضي ٥ سنوات.

MARA 01105406478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **علم الإجرام والعقاب** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ التشريع — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478